

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4525/2536

นาย ชัยทัศน์ บุรณุปกรณ์
นาย สิทธิ พร ไชยนันท์
นาย ประสิทธิ์ ไชยนันท์

โจทก์
ผู้ร้อง
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 57 (1), มาตรา 58, มาตรา 151, มาตรา 243 (2), มาตรา 247

ศาลฎีกาพิพากษาให้ผู้ร้องสอดเข้ามาเป็นคู่ความในคดีได้แล้วผู้ร้องสอดยอมมีสิทธิเสมือนหนึ่งว่าตนได้ฟ้องหรือถูกฟ้องเป็นคดีเรื่องใหม่ การพิจารณาพิพากษาคดีจึงต้องกระทำโดยมีคู่ความทั้งสามฝ่าย การที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณาพิพากษาคดีไปโดยไม่มีผู้ร้องสอดเข้ามาในคดี เป็นการไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยการพิจารณาศาลฎีกามีอำนาจสั่งยกคำพิพากษาศาลล่างทั้งสอง แล้วให้ศาลชั้นต้นพิจารณาและพิพากษาใหม่ตามรูปคดีได้ ในกรณีที่ศาลฎีกาพิพากษาให้ยกคำพิพากษาศาลล่างทั้งสอง แล้วให้ศาลชั้นต้นพิจารณาและพิพากษาใหม่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 243(2) นั้น ศาลฎีกามีอำนาจสั่งคืนค่าขึ้นศาลในชั้นอุทธรณ์และฎีกาที่เสียมาทั้งหมดให้แก่คู่ความ ส่วนค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสามศาลให้ศาลชั้นต้นรวมสั่งเมื่อพิพากษาใหม่

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของที่ดิน จำเลยเป็นผู้อาศัยในที่ดินแปลงดังกล่าวมาก่อนที่โจทก์จะเป็นเจ้าของ เมื่อโจทก์ซื้อแล้ว จำเลยได้ตกลงจะซื้อที่ดินแปลงดังกล่าว

กล่าวพร้อมสิ่งปลูกสร้างจากโฉทก์ในราคา 1,449,000 บาท หากผิติดนัดจำเลยยอมขนย้ายออกไปจากที่ดินของโฉทก์ทันที และหากจำเลยไม่ยอมออกไป จนโฉทก์ต้องฟ้องขับไล่จำเลยยอมชำระค่าปรับให้โฉทก์เป็นเงิน 500,000 บาท จำเลยมิได้ปฏิบัติตามสัญญา ขอให้บังคับจำเลยและบริวารออกจากบ้านและที่ดินตาม น.ส.3 เลขที่ 12 ตำบลหนองปลาแรด อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ ภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ศาลพิพากษา ให้จำเลยชำระเงินให้โฉทก์ 150,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ และให้จำเลยใช้เงินให้โฉทก์เดือนละ 15,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจำเลยและบริวารจะออกจากที่ดินตามฟ้องของโฉทก์

จำเลยให้การว่า ที่ดินตาม น.ส.3 เลขที่ 12 พร้อมทั้งบ้านพิพาทเป็นของบุคคลผู้มีชื่อ ซึ่งได้เข้าครอบครองทำประโยชน์และอยู่อาศัยโดยสงบเปิดเผย โดยเจตนาเป็นเจ้าของติดต่อกันมาเกินกว่า1 ปีแล้ว โจทก์ไม่ใช่เจ้าของ จำเลยไม่เคยตกลงซื้อที่ดินและบ้านพิพาทจากโจทก์ในราคา 1,449,000 บาท และไม่เคยตกลงจะชำระค่าปรับให้โจทก์เป็นเงิน 500,000 บาท หนังสือสัญญาซื้อขายที่โจทก์กล่าวอ้างในฟ้องเป็นสัญญาปลอม ขอให้ยกฟ้อง

ก่อนสืบพยาน นายสิทธิพร ไชยพันธ์ ได้ยื่นคำร้องสอดขอเข้าเป็นคู่ความฝ่ายที่สามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา57(1) ขอให้สั่งว่าที่ดินและบ้านพิพาทเป็นของผู้ร้องสอด ห้ามโจทก์เข้าเกี่ยวข้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้องสอ ด แล้วดำเนินการพิจารณาต่อไป

ผู้ร้องสอดอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่อนุญาตให้ผู้ร้องสอดเข้ามาเป็นคู่ความในคดีนี้ ศาล
อุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน ผู้ร้องสอดฎีกาต่อมา ศาลฎีกาพิพากษากลับคำพิพากษา

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 ให้รับคำร้องสอดให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไปแล้ว
พิพากษารูปความ

เมื่อศาลชั้นต้นยกคำร้องไม่อนุญาตให้ผู้ร้องสอดเข้ามาในคดีแล้ว ศาลชั้นต้นได้
ดำเนินการสืบพยานจำเลยและโจทก์แล้วพิพากษาขับไล่จำเลยและบริวารออกจาก
บ้านและที่ดินตาม น.ส.3 เลขที่ 12 ให้จำเลยใช้เงินโจทก์ 150,000 บาท พร้อม
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ ให้
จำเลยใช้เงินโจทก์เดือนละ 15,000 บาท นับจากวันถัดจากวันฟ้องจนกว่าจำเลยและ
บริวารจะออกจากที่ดินตามฟ้องโจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เมื่อศาลฎีกาพิพากษาให้ผู้ร้องสอดเข้ามาเป็นคู่ความในคดี
ได้แล้วผู้ร้องสอดย่อมมีสิทธิเสมือนหนึ่งว่าตนได้ฟ้องหรือถูกฟ้องเป็นคดีเรื่องใหม่ตั้ง
ที่บัญญัติไว้ในมาตรา 58 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง การพิจารณา
พิพากษาคดีจึงต้องกระทำโดยมีคู่ความทั้งสามฝ่าย ศาลจะแยกพิจารณาพิพากษาหา
ได้ไม่การที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณาพิพากษาคดีไปโดยไม่มีผู้ร้อง
สอดเข้ามาในคดี เป็นการไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง ว่าด้วยการพิจารณา ศาลฎีกาย่อมมีอำนาจสั่งยกคำพิพากษาของศาลชั้น
ต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 2 แล้วให้ศาลชั้นต้นพิจารณาและพิพากษาใหม่ตามรูปคดี
ตามบทบัญญัติในมาตรา 243(2), 257 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

พิพาทขอให้ยกคำพิพาทของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 2 ให้ศาลชั้นต้น
ดำเนินกระบวนการพิจารณาแล้วพิพาทใหม่ตามรูปคดีขึ้นศาลในชั้นอุทธรณ์และ
ฎีกาทั้งหมดให้แก่จำเลย ส่วนค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสามศาลให้ศาลชั้นต้นรวมสั่งเมื่อ
พิพาทใหม่

(สุทธิ นิชโรจน์-บุญศรี กอบบุญ-เสมอ อินทรศักดิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>